



246
doscientos cuarenta
y seis

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

EXPEDIENTE ARBITRAL : 009-2021.
DEMANDANTE : CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES.
DEMANDA ARBITRAL : NULIDAD DE RESOLUCION Y OTROS.

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR EL CONSORCIO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LLATA - HUAMALIES.

ÁRBITRO UNICO : Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA.
SECRETARIA ARBITRAL : TATIANA STHEPANIE PEÑA PILCO.

Huánuco, 19 de diciembre de 2021.

I. ANTECEDENTES:

VISTOS. - El estado del proceso

II. EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

La Municipalidad Provincial de Huamalíes, en adelante la Entidad demandada y el Consorcio Ingeniería y Construcción, en adelante el Contratista y/o demandante, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°01-2020-MPH/A - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°010-2019-MPH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA EJECUCION DE LA CREACION DE LA PLAZUELA DEL AA.HH. JUANA MORENO, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES- LLATA - HUÁNUCO

En la Cláusula Vigésima referido contrato, las partes celebran un convenio arbitral que dispone lo siguiente.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS



243
doscientos cuarenta
y cinco

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho de iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitrajes.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.21 del artículo 45º de la ley de contrataciones del Estado.

III. AUDIENCIA DE INSTALACION DE TRIBUNAL:

Que con fecha 14 de febrero de 2022 se realizó la Audiencia de Instalación de Tribunal Arbitral (en su calidad de Arbitro Único), la misma que está conformado por la **Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA** con REG CAH N° 1853, haciendo los llamados correspondientes encontrándose presente, en su calidad de demandante **CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, debidamente representada por su representante **ALESSANDRA ANTONELLA MARRUJO CARDENAS**, quien se identifica con DNI N° 70033469, sin embargo, no se ha hecho presente **LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES**, pese a estar válidamente notificado con fecha 03/06/2022, por lo que se dio en dicho acto las reglas del procedimiento arbitral.



244
Doscientos cuarenta y cuatro

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
Asiento a 00001 de la Partida Electronica N° 11108225 en los Registros Publicos

"Acta del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ESQUEMA DE NOTIFICACION N° 001

USUARIO: N° 001
CONTRATANTE: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
CONTRATADO: MULTICONSORCIO PROMOTORA DE INVERSIONES

DESTINATARIO: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION: DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION - GUAYMA
EXTRACCION: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
REVISOR: SECRETARIA

FECHA: 23/02/2022
HORA: 10:00 AM
LUGAR: GUAYMA, GUAYAMA, GUAYAMA

ASISTENTES: [Firmas]

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
Asiento a 00001 de la Partida Electronica N° 11108225 en los Registros Publicos

"Acta del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ESQUEMA DE NOTIFICACION N° 002

USUARIO: N° 002
CONTRATANTE: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
CONTRATADO: MULTICONSORCIO PROMOTORA DE INVERSIONES

DESTINATARIO: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION: DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION - GUAYMA
EXTRACCION: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
REVISOR: SECRETARIA

FECHA: 23/02/2022
HORA: 10:00 AM
LUGAR: GUAYMA, GUAYAMA, GUAYAMA

ASISTENTES: [Firmas]

IV. DEMANDA ARBITRAL (DEMANDANTE):

Que, con fecha 23/02/2022 Consorcio Ingeniería y Construcción presento su demanda Arbitral con los medios de prueba y los anexos correspondientes, el mismo que fue admitido con Resolución Arbitral N° 01-2022/CASI/HITS-HCO, notificado conforme a continuación se señala:

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
Asiento a 00001 de la Partida Electronica N° 11108225 en los Registros Publicos

"Acta del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ESQUEMA DE NOTIFICACION N° 003

USUARIO: N° 003
CONTRATANTE: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
CONTRATADO: MULTICONSORCIO PROMOTORA DE INVERSIONES

DESTINATARIO: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION: DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION - GUAYMA
EXTRACCION: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
REVISOR: SECRETARIA

FECHA: 23/02/2022
HORA: 10:00 AM
LUGAR: GUAYMA, GUAYAMA, GUAYAMA

ASISTENTES: [Firmas]

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
Asiento a 00001 de la Partida Electronica N° 11108225 en los Registros Publicos

"Acta del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ESQUEMA DE NOTIFICACION N° 004

USUARIO: N° 004
CONTRATANTE: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
CONTRATADO: MULTICONSORCIO PROMOTORA DE INVERSIONES

DESTINATARIO: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
DIRECCION: DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION - GUAYMA
EXTRACCION: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
REVISOR: SECRETARIA

FECHA: 23/02/2022
HORA: 10:00 AM
LUGAR: GUAYMA, GUAYAMA, GUAYAMA

ASISTENTES: [Firmas]

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



243
Doscientos cuarenta y tres

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Por lo que se presente al pie de la letra los argumentos facticos y jurídicos en su demanda.

PRETENSIONES:

PRIMERA PRETENSION. - Que, la entidad **DEJE SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 0220-202J-MPH/A**, contenida en la **CARTA NOTARIAL N° 010-2021-MPH-A**, de fecha 09 de julio de 2021, por carecer de sustento factico, debido a que mi representada si cumplió con realizar las obligaciones contenidas en el contrato anteriormente mencionado. Además, en este mismo sentido se tiene que **DEJAR SIN EFECTO LAS PENALIDADES APLICABLES** contra mi patrocinada por no haberse cumplido con el debido procedimiento.

SEGUNDA PRETENSION. - Que, **NO SE HAGA EFECTIVO LA IMPOSICIÓN DE PENALIDAD POR MORA EQUIVALENTE A S/. 53,013.43 (CINCUENTA Y TRES MIL TRECE CON 431100 SOLES)**. En el supuesto que se logre llegar a un acuerdo mediante la conciliación, **SE PERMITIRA A LA ENTIDAD APLICAR LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES A MI PATROCINADA** siempre y cuando acredite correctamente estas y se respete el debido procedimiento.

TERCERA PRETENSION. - Que, **SE REALICE EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 06, POR EL MONTO DE S/. 11,780.76 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 761100 SOLES)**.

CUARTA PRETENSION. Que, **SE ORDENE A LA ENTIDAD EL CONSENTIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA**.

QUINTA PRETENSION. Que, **SE ORDENA A LA DEMANDADA EL PAGO DE COSTOS Y COSTAS QUE IRROGAN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL Y LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS** ocasionados hasta la fecha a mi representada.



242
doscientos cuarenta y
dos

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

SEXTA PRETENSION. - Que, SE ORDENA A LA ENTIDAD DEMANDADA EL PAGO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, POR EL MONTO DE S/. 5,202.74 (CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON 74/100 SOLES).

SEPTIMA PRETENSION. - Que, SE ORDENA A LA DEMANDADA EL PAGO DE LOS INTERESES POR LAS VALORIZACIONES N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 Y N°6 respectivamente.

ANTECEDENTES. -

Que, con fecha 08 de enero de 2020, mi representada **CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN** y la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES**, suscribieron el **CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01- 2020-MPH/A**, para la prestación y ejecución de la obra "**CREACIÓN DE LA PLAZUELA DEL AA. HH JUANA MORENO, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO**".

Mi representada ha realizado en su totalidad los trabajos contenidos en el expediente técnico del presente contrato, ciñéndose estrictamente a los planos y a las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico, cumpliendo con el calendario programado y las recomendaciones emitidas por el Supervisor de Obra.

Mediante **Carta N° 005-2021-CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN/DH**, de fecha 31 de marzo de 2021, a horas 10:45 am, el **CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**, se solicita a la supervisión la conformación de Comité de Recepción de Obra.

Asimismo, con **Carta N° 008-2021-ICTCE-IRE/GG**, la empresa Ingenieros Civiles Topógrafos, Consultores y Ejecutores, presenta ante la entidad demandada Municipalidad Provincial de Huamalíes, en fecha 13 de abril de 2021, la culminación de la obra a la fecha y solicita la conformación del comité para la recepción de la obra.



241
Docuents warentayuno

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

De la misma manera, con **Carta N° 045-2021-ICTCE-IRE/GG**, la empresa Ingenieros Civiles Topógrafos, Consultores y Ejecutores, reitera ante la entidad demandada Municipalidad Provincial de Huamálies, en fecha 01 de junio de 2021, la culminación de la obra a la fecha y solicita la conformación del comité para la recepción de la obra.

Por consiguiente, la demandada Municipalidad Provincial de Huamálies, sin previo procedimiento administrativo emite la Resolución de Alcaldía **N° 0220-2021-MPHIA**, de fecha 06 de julio de 2021, contenida en la **Carta Notarial N° 010-2021-MPH-A**, donde resuelve artículo Primero: imponer penalidad por mora al contratista **CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN**, quien ejecutó la obra **"CREACIÓN DE LA PLAZUELA DEL /U\ HH JUANA MORENO, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES-HUÁNUCO"**, por retraso injustificado de dieciocho (18) días calendario, por la suma de S/. 53,013.43 **(CINCUENTA Y TRES MIL TRECE CON 43/100 SOLES); (...)**.

Esto demuestra que mi patrocinada si ha venido cumpliendo con ejecutar la totalidad de las prestaciones contenidas en el **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 01-2020-MPH/A**, por ende, se puede observar que la Resolución del contrato por parte de la entidad carece de sustento factico, ya que en ningún momento muestra que se hubiera alcanzado el monto máximo de penalidades, o no se hubiera cumplido con ajustarse a los lineamientos del contrato, a toda vez que de los documentos emitidos por la propia entidad se desprende lo contrario. Esto es una aplicación errónea de 18 días de penalidad, cuando el contrato de referencia precisa en la cláusula quinta el plazo de ejecución es de 120 días calendario, es decir un máximo de 12 días y con el tenor de resolución de contrato y no resolución de imposición de penalidad por mora.

c) Que, con fecha 09 de julio de 2021, mediante **CARTA NOTARIAL N° 010-292IMPH-A**, entidad resuelve arbitrariamente el **CONTRATO N° 01-2020-IgPH/A**, por supuestos de **ACUMULACION MAXIMA, POR MORA Y/O** retrasos injustificados atribuibles a mi



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

representada en cumplimiento al contrato de la referencia **a) POR NO AJUSTARSE A LOS LINEAMIENTOS DEL CONTRATO Y LA REALIDAD DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO.**

La entidad no presenta algún sustento técnico o real de que se hubiera producido lo que alega mediante esta carta, siendo que del comportamiento de la entidad se desprende todo lo contrario, haciendo notar que la resolución del contrato **CARECE DE VALIDEZ, SUSTENTO, JUSTIFICACION Y VERACIDAD.**

d) Que, en fecha 31 de marzo de 2021, mi representada **HA SOLICITADO A LA ENTIDAD EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES** contenidas esto es **SOLICITO CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA**, mediante la **Carta N° 005-2021-CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN /DH.** Asimismo, mediante **Carta No 008-2021-ICTCE-LRE/GG y Carta N° 045-2021-ICTCE-LRE/GG**, también indica y solicita visto la culminación de la obra a la fecha. Todo esto en mérito al Asiento N° 159 y 160 del Cuaderno de Obra de fecha 29 de marzo de 2021; pese a ello de manera arbitraria resuelve el Contrato de Ejecución de Obra N° 01-2020-MPH/A, la entidad demandada.

e) Que, con fecha 24 de agosto de 2021, mi representada, presentó una solicitud de conciliación al Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium, mediante la cual se pretendió dejar sin efecto o invalida, la **CARTA NOTARIAL N° 010-2021-MPH-A**, entidad resuelve arbitrariamente el **CONTRATO NO 01-2020-MPH/A**, que se disponga efectuar el debido procedimiento administrativo por parte de la entidad, a fin que se proceda a cumplir con las obligación contractuales y se proceda con el pago correspondiente, y que la entidad asuma el íntegro de los costos y costas del presente proceso de conciliación y arbitraje.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO:

A) Respecto a la Primera y Segunda Pretensión:

[Firma manuscrita]
Peña Filco
Tribunal Arbitral



239
Doscientos treinta y nueve

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

Se tiene que comenzar señalando que la presente controversia se origina producto del **CONTRATO N° 01-2020-MPH/A**, para la prestación de la **"CREACIÓN DE LA PLAZUELA DEL AA. HH JUANA MORENO, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES - HUÁNUCO"**, este servicio fue realizado por mi representada con total diligencia, y cumpliendo los términos contractuales previstos, prueba de esto radica que culminada la obra se solicita la conformación del comité de recepción de obra, por parte del **CONSORCIO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN** y de la supervisión y la empresa Ingenieros Civiles Topógrafos, Consultores y Ejecutores (ICTCE), y en 02 ocasiones respectivamente.

Sin embargo, la entidad planea desconocer las reiteradas cartas, la de mi representada y de la supervisión solicitando la conformación de comité para recepción de obra e incluso plantea la figura de la resolución del presente contrato bajo el supuesto de acumulación máxima, por mora y/o retrasos injustificados atribuibles a mi representada, en la presente procederemos a hacer el análisis correspondiente de porque la resolución planteada por la Entidad, carece de fundamento factico, y fue realizada discrecionalmente.

En esta misma se puede observar, que la carta conteniendo la resolución carece de fundamentos facticos y jurídicos, ni se encuentra debidamente motivada, a toda vez que no señalan desde cuándo, se configuro el supuesto incumplimiento contractual por parte de mi representada o en qué momento se llegó a alcanzar el monto máximo de penalidad, demostrándose así una grave afectación a mis derecho constitucional al debido proceso, y vicios graves al momento en el presente acto administrativo, los cuales conforme al numeral 4 del artículo 3 del Texto Único y Ordenado del procedimiento Administrativo General poseen ciertos requisitos de validez, los cuales son:

"Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos:

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

1.- Competencia. - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.

2.- Objeto o contenido. - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.

3.- Finalidad Pública. - Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitarse a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.

4.- Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

5.- Procedimiento Regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación."

En el presente caso podemos observar cómo se señaló anteriormente que la Carta mediante la cual se resolvió el presente caso no se encuentra motivada, ya que no cumple ni con señalar los hechos materia de la resolución, contraviniendo así la motivación del acto administrativo, la cual se encuentra señalada en el Artículo 6 del Texto Único y Ordenado del procedimiento Administrativo General, el cual señala:

"Artículo 6.- Motivación del acto administrativo

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

6.1 La motivación debe ser expresas, mediante una relación concreta y directos de los hechos probados relevantes de/ caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directas a los anteriores justifican el acto adoptado.



6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificado al administrado juntamente con el acto administrativo.

(...).



En el presente caso, se tiene que el acto de resolución emitido por la entidad carece de una relación concreta y directa con los hechos relevantes al caso específico, ya que no señala ni establece ningún hecho referente al caso, haciendo énfasis en que ni si quiera precisa en que fecha se configuro el supuesto incumplimiento contractual y ni si quiera señala el computo de la penalidad. Es así, que queda claro que la resolución emitida por la entidad no cumple con requisitos necesarios para la validez del acto jurídico.

Siendo así, tengo que procedo a citar el reglamento de la ley de contrataciones del Estado:

Artículo 168. Recepción y conformidad

168.1 La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área del almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.



236
casi cien los treinta
y seis

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

168.2 La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo rea/izar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.

168.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad." (") Numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020- EF, publicado el 30 de junio de 2020.

168.4 De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. (") Numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020- EF, publicado el 30 de junio de 2020.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumple a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior.

168.6. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

en cuyo caso la Entidad no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, **según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.**

168.7. Las discrepancias en relación a la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y yo arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda.

Respecto a este punto, se tiene que señalar 3 aspectos que sobresalen de la norma anteriormente citada para este caso en concreto.

El primero, es que la conformidad es emitida por el área usuaria, después de que esta misma realiza una revisión del servicio prestado, hecho que en el presente caso se cumplió, y la entidad pretende desconocer pese a que se cuenta con el Asiento 159 y 160 respectivamente del Cuaderno de Obra de; fecha 29 de marzo de 2021.

El segundo, que la entidad en caso hubiera encontrado algunos desperfectos en el servicio brindado hubiera podido realizar una observación y comunicarnos dentro de su plazo establecido según ley, hecho que en el caso no se dio, ya que la entidad pese a tener derecho a realizar las observaciones correspondientes no las realizó, siendo entera responsabilidad de la entidad y tácitamente dando conformidad por los servicios.

Siendo así, se puede observar que la entidad pretende desconocer un servicio ya brindado y el cual cuenta conforme al contrato.

Respecto a la Segunda Pretensión.-

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, bajo el supuesto de que la entidad quiera arribar a un acuerdo de conciliación dentro del proceso arbitral, mi representada estaría dispuesta



234
doscientos treinta
y cuatro

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

a que se **APLIQUEN LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES A MI PATROCINADA** siempre y cuando acredite correctamente estas y se respete el debido procedimiento. Así mismo, se **AUTORIZA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN REALIZADA**, debido a que, si se realizó el servicio, y de no efectuarse el pago nos encontraríamos dentro de un supuesto de enriquecimiento indebito. En este mismo orden de ideas, **SE ESTABLEZCA UN PLAZO DE 10 DÍAS UNAVEZ LLEGADO A UN ACUERDO, PARA QUE SE EFECTUE EL PAGO CON EL DESCUENTO DE LA PENALIDAD PERTINENTE.**

Respecto a la Tercera y Cuarta Pretensión. -

Que, **SE REALICE EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 06, POR EL MONTO DE S/. 11,780.76 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 76/100 SOLES)** y se ordene a la entidad el consentimiento y recepción de la obra. Ha de advertir que esta penalidad se desconoce su causal por la que fue efectuada, motivo por el cual solicitamos su reintegro respectivo. El mismo, que se requirió mediante **Carta N° 033-2021- CONSORCIO INGENIERÍA Y CONTRUCCION/DH**, de fecha 21 de agosto de 2021, solicitando los fundamentos de tal penalidad quien a la fecha no hay respuesta por la demandada.

Respecto a la Quinta y Sexta Pretensión. - Que, se ordena a la demandada el pago de costos y costas que irrogan el A presente proceso arbitral y la indemnización por daños y perjuicio ocasionados hasta la fecha a mi representada. Respecto a las Valorizaciones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 Y N° 6 respectivamente. **ORDENA A LA DEMANDADA EL PAGO DE LOS INTERESES.**

Respecto a la Sexta Pretensión. - Que, **SE ORDENA A LA ENTIDAD DEMANDADA EL PAGO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, POR EL MONTO DE S/. 5,202.74 (CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON 74/100 SOLES)** el mismo que fue solicitado con **Carta N° 008-2020-MRS-CONSORCIO INGENIERIA Y CONTRUCCION/RO**, de fecha 03 de julio de 2020.



233
Doscientos treinta
y tres

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Respecto a la Séptima.-

Que, se reconozca los intereses legales generados por el monto adeudado por parte de la entidad a mi representada.

IV. CONVENIO ARBITRAL:

Que la cláusula décima octava del contrato N° 01-2020-MPH-A, establece:

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre validez del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Esto en concordancia con el numeral N° 5, del artículo N° 07, de la ley Decreto Legislativo No 1071, que suscribe:

Artículo 7.- Arbitraje ad hoc e institucional.

5. Cuando el Estado peruano interviene como parte, el arbitraje es institucional, pudiendo ser ad hoc cuando el monto de la controversia no supere las diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT). En ambos casos son arbitrajes de derecho; con excepción de los proyectos desarrollados mediante Asociación Público-Privada, cuando sus controversias son de naturaleza técnica que pueden ser atendidas alternativamente por arbitrajes de conciencia



232
doscientos treinta y dos

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

En este sentido por ser la obra de un monto superior a la 10 UIT, este vendría a ser obligatoriamente y conforme a derecho institucional.

V. CUANTIA.

- La devolución de la Carta Fianza por el monto de S/. 53,013.43 (CINCUENTA Y TRES MIL TRECE CON 43/100 SOLES)
- El pago de la Valorización 06, por el monto de S/. 11,780.76 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 76/100 SOLES), ambos a favor de mi representado.
- El pago por el PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, POR EL MONTO DE S/. 5,202.74 (CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON 74/100 SOLES).

HACIENDO UN TOTAL DE S/. 69,996.93 (SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 93/100 SOLES).

OTROSI DIGO:

Amplio la demanda Arbitral solicita adicionalmente el pago de los servicios que cuentan con conformidad.

Esto en concordancia con lo señalado en el Artículo 171, del Reglamento de la Ley de contrataciones, mediante el cual se señala:

Artículo 171. Del pago

"171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para e/lo, bajo responsabilidad del funcionario competente."

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

171.3. Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.

171.4. De conformidad con lo establecido en el numeral 39.1 del artículo 39 de la Ley, excepcionalmente el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la correspondiente garantía por el mismo monto del pago.

171.5. Conforme a lo establecido en el numeral 45.36 del artículo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con posterioridad.

RESPECTO A LA CONTESTACION DE LA DEMANDA:

Se puede verificar que pese a ver sido válidamente notificado la demanda para que pueda contestar y/o reconvenir la Municipalidad Provincial de Huamalíes, no se ha pronunciado hasta el plazo concedido, denotándose su decidia en la defensa de su representada, no resistiendo procesalmente los argumentos esgrimidos por al parte demandante.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

"Acta del Expediente de la Parte Interpuesta de Interposición"

CIENNA DE NOTIFICACION N° 00001

ESTADO: INTERPUESTO
ASISTENTE: INTERPUESTO
INTERPUESTO: INTERPUESTO

INTERPUESTO: INTERPUESTO
DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 1167 - HUAMALIES - HUAMALIES

INTERPUESTO: INTERPUESTO
DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 1167 - HUAMALIES - HUAMALIES

INTERPUESTO: INTERPUESTO
DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 1167 - HUAMALIES - HUAMALIES

INTERPUESTO: INTERPUESTO
DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 1167 - HUAMALIES - HUAMALIES

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

"Acta del Expediente de la Parte Interpuesta de Interposición"

CIENNA DE NOTIFICACION N° 00001

ESTADO: INTERPUESTO
ASISTENTE: INTERPUESTO
INTERPUESTO: INTERPUESTO

INTERPUESTO: INTERPUESTO
DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 1167 - HUAMALIES - HUAMALIES

INTERPUESTO: INTERPUESTO
DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 1167 - HUAMALIES - HUAMALIES

INTERPUESTO: INTERPUESTO
DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 1167 - HUAMALIES - HUAMALIES

INTERPUESTO: INTERPUESTO
DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 1167 - HUAMALIES - HUAMALIES

VI. AUDIENCIA DE CONCILIACION, FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS:

Oportunamente con resolución N° 03-2021/CASI/HITS-HCO su fecha 12/05/2022 se programó fecha para audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios para el día 20/05/2022 a horas 05:00 pm en la Sede del Centro de Arbitraje ubicado en el Jr. 28 de Julio N° 1167, 2do piso, oficina 05, por lo que a pedido de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES, quien estuvo representado por su abogado el Letrado Joel Grover Moya Espinoza, con Registro 17962 solicito se reprogramme toda vez que manifestó que no tenía autorización para poder conciliar, por el cual se procedió a suspender y volver a reprogramar para el 30 de mayo de 2022 a horas 5:00 pm por lo que se notificó en forma virtual la suspensión señalando nueva

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



229
doscientos veintinueve

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

fecha para el 06 de junio de 2022 a horas 5.30.p.m, para llevarse a cabo en forma y modo virtual sobre el aplicativo colaborativo Google Meet.

SOBRE LA CONCILIACION: el tribunal arbitral en su calidad de árbitro único señala que no se puede llevar o arribar a un acuerdo conciliatorio de lo que las partes manifestaron en proseguir con el proceso arbitral; sin embargo se le exhorto que puedan hacer llegar su acuerdo en cualquier etapa del proceso antes del Laudo.

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

1. DETERMINAR SI CORRESPONDE DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0220-2021-MPH/A, CONTENIDA EN LA CARTA NOTARIAL N° 010-2021-MPHCO-A, CONSEQUENTEMENTE DEJAR SIN EFECTO LAS PENALIDADES APLICADAS.
2. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE HAGA EFECTIVO LA IMPOSICIÓN DE PENALIDAD A LA DEMANDANTE POR MORA EQUIVALENTE A S/. 53,013.43 (CINCUENTA Y TRES MIL TRECE CON 43/100 SOLES).
3. DETERMINAR SI CORRESPONDE REALIZAR POR LA ENTIDAD EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 06, POR EL MONTO DE S/. 11,780.76 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 76/100 SOLES).
4. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA ENTIDAD EL CONSENTIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.
5. DETERMINAR SI CORRESPONDE NO ORDENAR A LA DEMANDADA EL PAGO DE COSTAS Y COSTOS QUE IRROGAN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

6. DETERMINAR SI CORRESPONDE NO ORDENAR A LA DEMANDADA EL PAGO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 POR EL MONTO DE S/. 5,202.74 (CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON 74/100 SOLES).

7. DETERMINAR SI CORRESPONDE NO ORDENAR A LA DEMANDADA EL PAGO DE INTERESES LEGALES RESPECTO A LAS VALORIZACIONES N° 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 RESPECTIVAMENTE.

Asimismo, en dicho acto el demandado a través de su procurador solicito aclarar respecto a que el demandante solicito Indemnización respecto a lucro cesante por lo que queda el siguiente punto controvertido.

8. DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN EN LA SUMA DE S/. 7,659.69 COMO LUCRO CESANTE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES.

REGLAS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

El tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos estos constituyen una pauta de referencia, y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos, en el orden que considere conveniente, conforme a las reglas del proceso y a lo establecido en el artículo 39 del decreto legislativo N° 1071 ley de arbitraje.

Asimismo el tribunal arbitral cumple con precisar que en el caso de llegar a una conclusión de que para resolver la presente controversia, careciese de objeto pronunciarse, sobre algunos de los puntos controvertidos establecidos previamente, podrá prescindir de tal pronunciamiento motivando las razones de tal decisión.



27
doscientos veintisiete

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Respecto a la determinación de los puntos controvertidos y las reglas establecidas por el tribunal arbitral la parte demandante expresa su conformidad.

VII. ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS

De conformidad con el numeral 6, 15 del acta de instalación de tribunal arbitral su fecha 14 de febrero de 2022, así como en el Acta de Conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios de fecha 13 de Setiembre de 2021, en esa etapa se procedió admitir los medios probatorios.

POR PARTE DEL DEMANDANTE: CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION

- 1) Admitase los medios probatorios Anexados en la presentación de la demanda.
- 2) c. Copia del Contrato Ejecución de Obra N° DOI-2020.MPH/A, para la prestación de la "CREACIÓN DE LA PLAZUELA DEL AA. HH JUANA MORENO, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUÁNUCO".
- 3) d. Carta N° 005-2021-CONSORCIO INGENIERÍA Y CONTRUCCION/DH, de fecha 31 de marzo de 2021.
- 4) e. Carta N°008-2020-ICTGE-LRE/GG, de fecha 13 de abril de 2021.
- 5) f. Carta N°045-2020-ICTGE-LRE/GG, de fecha 01 de junio de 2021.
- 6) g. Asiento N° 159 y 160 del Cuaderno de Obra de fecha 29 de marzo de 2020.
- 7) h. Carta N° 033-2021-CONSORCIO INGENIERÍA Y CONTRUCCION/DH, de fecha, 21 de agosto de 2021.
 - i. Carta N° 008-2020-CONSORCIO INGENIERÍA Y CONTRUCCION/DH, de fecha
- 8) 03 de julio de 2020.
- 9) j. Carta Notarial N° 010-2021-MPH-A, de fecha 09 de julio de 2021.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 062 - 620227. CEL. 910781842- 962571255.
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

10) k. Resolución de Alcaldía N° 0220-2021-MPH/A, de fecha 06 de julio de 2021.

l. Carta N° 074-2021-IAQ-MPH-LL, de fecha 27 de agosto de 2021.

11) m. Resolución Gerencial N° 073-2021-MPH/GM, de fecha 09 de junio de 2021.

12) n. Solicitud de Conciliación, de fecha 20 de setiembre de 2021 a horas 12:00.

Sin embargo observado en el acta de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios no se dispuso la anexión del contrato de consorcio del demandante pese que esta había sido ofrecido mediante su demandada por lo que se dispone la adhesión de dicho documento al haberse omitido por error involuntario es decir **admítase el contrato de consorcio del demandante.**

POR PARTE DEL DEMANDADO : No se le admite ningún medio de prueba, ya que mediante Resolución Arbitral N°02-2022/CACI/HITS-HCO, de fecha 25 de abril de 2022, se declara RENUENTE a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES, por no haber contestado y/o reconvenido la contestación de la demanda interpuesta por el **CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION**

VIII. ALEGATOS:

Que, habiéndose concedido con fecha 06 de Junio de 2022 para que las partes procedimentales presente sus alegatos, el demandante presento sus alegatos con fecha 13 de Junio de 2021 en la misma que solicito fecha para informes orales concediéndole mediante resolución N° 04-2021/CACI/HITS-HCO su fecha 04 de julio de 2022, en la



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

misma que señala fecha para audiencia de Informes Orales para el día 14 de julio de 2022, fecha que se suspendió por problemas técnicos en internet en la cual se señaló fecha para el día 05 de Agosto de 2022 llevándose a cabo con total normalidad dicha audiencia, habiéndose corrido traslado de dicha audiencia en video a la Municipalidad Provincial de Huamálies a fin de tenga conocimiento y no su vulnere su derecho a la defensa.

IX. PLAZO PARA LAUDAR.

Que, con Resolución N° 09-2022-CACI/HITS su fecha 18/10/22 que señala plazo para emitir laudo arbitral, dentro de los quince (15) días hábiles de notificado dicha resolución; el mismo que podrá ser prorrogado a su discreción por el mismo plazo. En consecuencia, estando cancelado los honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos, en este acto, el árbitro único procede a analizar el Laudo Arbitral dentro del plazo señalado, debiendo tenerse presente lo irrogado por la parte demandante.

X. IX. CONSIDERANDOS, VALORACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS, ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

- 1) DETERMINAR SI CORRESPONDE DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0220-2021-MPH/A, CONTENIDA EN LA CARTA NOTARIAL N° 010-2021-MPHCO-A, CONSEQUENTEMENTE DEJAR SIN EFECTO LAS PENALIDADES APLICADAS.

Que, antes de detallar la forma y modo de emisión, consecuente notificación de los actos administrativos para luego entrar a fondo respecto a la Resolución de Alcaldía N° 0220-



224
Doscientos veinticuatro

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

2021-MPH/A, este Tribunal arbitral tiene a bien de determinar la ley y decreto vigente al momento de su suscrito el contrato es así que tenemos el siguiente cuadro:

CONTRATO	LEY	REGLAMENTO
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 01-2020-MPH/A ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 010-2019-MPH/CS PRIMERA CONVOCATORIA	LEY N° 30225	DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF Y SU MODIFICATORIA DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF

En consecuencia estando claro la ley y reglamento aplicarse en el presente caso debemos ceñirnos de manera estricta respecto a los parámetros que tenga que dilucidarse; a través de este punto controvertido analizarse, es decir lo que busca el demandante con el presente punto controvertido como parte primordial base de sus consecuencia jurídica es la Nulidad del acto administrativo signado en la Resolución de alcaldía N° 0220-2021-MPH/A notifica mediante conducto notarial Notario Dominique con fecha 10 de Julio de 2021, es decir la entidad ha cumplido con notificar dicho acto administrativo con los apremios de ley conforme lo dispone el art. 245 del Código Procesal civil numeral 3 aplicado supletoriamente: Un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde.



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

3.- La presentación del documento ante notario público, para que certifique la fecha o legalice las firmas.

Por lo que no cabe duda que la entidad actuó diligentemente en dicha notificación y la recepción de la misma; sin embargo pese que esta ha sido notificada con los apremios de ley esta tenga que ser analizada pues este tribunal no puede dejar a pesar en nacimiento del presenta acto administrativo, analizando las cuestiones de fondo sobre los actos preparatorios es decir (emisión de Informes y otros documentos) que dieron origen a la emisión de la dicha resolución, por lo que conforme al **art. Artículo 10 del TUO DE LA LEY N° 27444 (Ley de Procedimiento administrativo general)**.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: I. La contravención a la Constitución, **a las leyes o a las normas reglamentarias.**

Que, el Principio de Legalidad y debido procedimiento administrativo); entendiéndose al Principio de legalidad emanado en la Constitución Política del Estado por lo que en principio podemos definirlo como rige todas las actuaciones de las administraciones públicas sometiéndolas a la ley y al derecho, tiene una vinculación positiva, en el sentido de que la administración puede hacer sólo lo que esté permitido por ley, y una vinculación negativa, en el sentido de que aquélla puede hacer todo lo que no esté prohibido por ley. El principio de legalidad se constituye como pieza fundamental

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

del derecho administrativo sancionados reservando a la ley la tipificación de las infracciones y sanciones que correspondan.



Que, en la Constitución del 1993', el principio de legalidad está expresamente normado en el literal d), inc.24 del art. 2º, concordado con el párrafo a) del inc.24 del artículo en referencia, y el numeral 3 del art. 139º los cuales dan plena seguridad jurídica al ciudadano y sustentan los principios del Derecho Administrativo, puntualmente, el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, (LPAG), Ley N° 27444, mediante el cual se precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo para los que le fueron conferidas. En ese orden de ideas y de invocación a la norma establece se tiene que conforme lo establece el artículo: 161. Penalidades 161.1. **el contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria**, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. 161.2. **La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora**; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 161.3. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los documentos del procedimiento, incluyen las previstas en el



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

capítulo VI del presente título. 161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fi el cumplimiento.

En ese sentido el art. Artículo 165 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado establece: . **Procedimiento de resolución de contrato** La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

Sin cabe detallar que la entidad decidido contrario a lo establecido en el reglamento solamente aplicar e imponer penalidad por mora conforme al artículo primero de dicha resolución de alcaldía N° 0220-2021-MPH/A cuando es claro que la entidad debió haber resuelto el contrato según sus argumentos esgrimidos dentro de la propia resolución es decir primero haber resuelto el contrato y subsecuentemente haberse aplicado e impuesto la penalidad pues al aplicar una básica multiplicación de la penalidad impuesta esta era la acumulación máxime de penalidad es decir el 10% del monto contractual siendo el monto de S/. 53,013.433 Soles desde dicho momento ya le entidad actuó contrario a ley y ordenamiento jurídico; por otra parte se tiene que parte de los actos administrativos preparatorios para le emisión de la Resolución Materia de nulidad y dice lo siguiente párrafo tercero de la parte considerativa:

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

^Que, mediante Informe legal N° 191-2021-GAJ/DNZH-MPH de fecha 21 de junio de 2021 el Gerente de Asesoría jurídica Abog. David Zelaya Huanca opina se devuelve el Informe legal N° 1325-2021-iaq-gidl-mph-II A LA Gerencia de Infraestructura y Desarrollo local a fin de hacer un nuevo análisis, en el extremo de la penalidad aplicada al contratista **CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION**^; y leído los consecuentes párrafos se tiene que no hubo ninguna corrección, rectificación, modificación u aplicación del modo y forma aplicarse la supuesta penalidad por retraso (durante la ejecución de la Obra o a la entrega de la culminación de la obra); máxime que si se verifica en el 13avo párrafo de dicha resolución se afirma enfáticamente lo siguiente:

Como se tiene el Acta de culminación de Obra de fecha 15 de abril de 2021 y la fecha de máximo de plazo es el 29 de marzo del presente año, por lo tanto, se tiene un retrasado de dieciocho (18) días calendarios, por lo tanto, la penalidad será (...); es decir el ente emisor de la Resolución tomo como base un supuesto acta de culminación de la Obra con fecha 15 Abril de 2021; sin embargo a la fecha la entidad no ha presentado ninguna documentación que afiance sus argumentos cuando claro está que la ley es muy claro conforme al art. 192 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. **Anotación de ocurrencias** 192.1. En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las





218
Dosa entos duaocho

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

culminación y consecuente recepción de la obra, por lo que conforme lo dispone el **Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor** del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado 187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien **es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato**, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante de su plantel técnico.

En se sentido el Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos 208.1. En la fecha de la culminación de la obra, **el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma**. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fi el cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. 208.2. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, **la Entidad designa un comité de**



217
Cientos diecisiete

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos.

Lo que se deduce que el comité de recepción a la fecha no ha realizado ninguna acta de recepción de la Obra pese que ha sido designado mediante Resolución Gerencial N° 073-2021-MPH/GM su fecha 09 de Junio de 2021, por lo que a la fecha estarían incurriendo en faltas administrativas así como presunto delito contra la administración pública en la modalidad de Omisión a sus actos funcionales, por lo que al no haberse advertido ni mucho menos la entidad haber resistido objetivamente y en forma razona su actuar esta deviene en fundada la pretensión solicitada por lo que debe declararse la Nulidad del acto administrativo consistente en el Resolución de alcaldía N° 0220-2021-MPH/A y consecuentemente dejar sin efecto legal dicha resolución por los motivos esgrimidos en la presente.

2) DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO SE HAGA EFECTIVO LA IMPOSICIÓN DE PENALIDAD A LA DEMANDANTE POR MORA EQUIVALENTE A S/. 53,013.43 (CINCUENTA Y TRES MIL TRECE CON 43/100 SOLES).

En ese sentido al haberse declarada la Nulidad de la Resolución de alcaldía N° 0220-2021-MPH/A y consecuentemente dejar sin efecto legal dicha resolución por los motivos esgrimidos en la presente, esta deviene en carente de sentido en pronunciarse puesto que los argumentos facticos y jurídicos emitidos en el primer punto controvertido y el análisis de forma y fondo se llegó a la conclusión de la imposibilidad de aplicar penalidad en contra



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

del Consorcio Ingeniería y Construcción al no haberse corroborado los actos preparatorios de los documentos administrativos que no fueron generados antes de la aplicación cuando la ley y el reglamento son claros al momento de quien ostenta el cargo para poder realizar las anotaciones y subsecuente aplicación de las penalidades sea por mora y otras aplicarse durante la ejecución de la obra por lo que carece de objeto en pronunciarse al subsumirse la misma en el primer punto controvertido, conforme al art 161 y ss del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

3) DETERMINAR SI CORRESPONDE REALIZAR POR LA ENTIDAD EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 06, POR EL MONTO DE S/. 11,780.76 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 76/100 SOLES).

Que, conforme lo dispone el artículo 196 de Código Procesal Civil aplicado supletoriamente que ad literam: *“Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos”*; en ese sentido revisado la demanda y los medios probatorios anexados y admitidos no se encuentra el documento con el cual se corrobora la presentación de la Valorización N° 06 y el monto correspondiente; pues entre dichos sobre los hechos descritos respecto a su argumentación fáctica el demandante presenta como medio de prueba el documento denominado **N° 033-2021- CONSORCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCION/DOH** su fecha 25 de agosto de 2021, con la finalidad de probar los fundamentos para la aplicación de la penalidad; sin embargo el demandante no ha presentado dicho documento, así como no

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

ha presentado la anotación respectiva en el cuaderno de obra cual único documento administrativo de contrataciones del Estado con el cual se prueba cada suceso de los hechos descritos durante la ejecución de la obra, por lo que la presente deviene en improcedente la presente pretensión; dándose salvedad que tiene el demandante tiene la oportunidad una vez presentada la liquidación técnica financiera con todos los apremios de ley, conforme a los lineamientos señalados en los puntos controvertidos antes señalados.

4) DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO ORDENAR A LA ENTIDAD EL CONSENTIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.

Que, conforme se puede apreciar de los argumentos del primer punto controvertido tenemos la siguiente línea de atención que deberá tomarse en cuenta a fin de obtener una mayor solida decisión respecto al presente punto controvertido:

CONTRATO	FECHA DE CULMINACION DE LA OBRA	DE CUADERNO DE OBRA	Conformación del Comité de Recepción.
Creación de la plazuela del AA.HH JUANA MORENO, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE	29/03/2021 Fecha tomada del parágrafo 13 avo de la Resolución de alcaldía N° 0220-2021-MPHC/A	Anotación realizada por el Residente Ing. Jhosyas. D Daga Hurtado y el supervisor Ing Jose Melgarejo Condezo	Resolución Gerencial N° 073-2021-MPH/GM su fecha 09 de junio de 2021 se conforme el comité de recepción, la



214
doscientos catorce

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

HUAMALIES HUANUCO^ 08/01/2020	- ^Como se hace se tiene el acta de culminación de obra de fecha 15 de abril de 2021 y la fecha de máximo de plazo es el 29 de marzo del presente año (2021), se tiene un retraso de dieciocho (18) días calendarios (...) ^	en los asientos 159, 160.	misma que a la fecha este despacho no ha cumplido sus funciones, ni mucho menos la entidad a comunicado pese al plazo para contestar la demanda ofreciendo los medios de prueba necesarios, por lo que se tenga la conducta procesal del demandado.
-------------------------------------	---	------------------------------	--

De, el artículo 208, numeral 16. Del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado que
aditeram: Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando
los plazos establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se
adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales
debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.



213
doscientos trece

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

Por lo que a la fecha ha sobrepasado en acceso para que el comité de recepción de obra verifique y de no existir observaciones; puesto que para la fecha no existía ninguna observación adicionada en el cuaderno de obra o que fluye de los argumentos y de la documentación medios de prueba anexada a la presente, por lo que la arbitro investida de autoridad **procede a consentir la recepción de la obra** dando por concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra, sin embargo déjese a salvo el derecho de la entidad de dar cumplimiento al art. 208 numeral 17 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado que a letra dice: *Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informa a la Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos*, en concordancia con el art. 173 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado que ad literam: ^Artículo 173. Vicios ocultos 173.1. La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.^; por lo que señala enfáticamente en reclamar los derechos de la entidad por los canales respectivos.

5) DETERMINAR SI CORRESPONDE NO ORDENAR A LA DEMANDADA EL PAGO DE COSTAS Y COSTOS QUE IRROGAN EL PRESENTE PROCESO ARBITRAL.

Respecto a la presente y conforme a los hechos expuestos en la demanda, se puede establecer que el demandado ha sido responsables por las consecuencias jurídicas del



212
doscientos doce

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

presente proceso y estando el árbitro investido de autoridad la presente al ser un arbitraje de derecho, la arbitro único considera que los costos arbitrales conforme el art. 69 y 70 de la ley de arbitraje Decreto Legislativo N° 1071 y siendo subsecuente que había serios motivos para recurrir al arbitraje atribuibles al demandado, en consecuencia tal atribución debe recaer en el demandado en razón la 100% de los costos arbitrales, en consecuencia obrando en el expediente que la parte demandante ha cancelado el total de los honorarios de árbitro, gastos administrativos y honorarios de secretario arbitral, este deberá ser reembolsado por el demandado en razón al 100% del costo del procedimiento arbitral.

Respecto a los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje, es decir entendiendo a esta a la defensa como la de la asesoría legal u abogado defensor, este será asumida al 100% por el demandante; más aún cuando no obra en el expediente arbitral el recibo de honorarios profesionales de abogado defensor.

6) DETERMINAR SI CORRESPONDE NO ORDENAR A LA DEMANDADA EL PAGO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 POR EL MONTO DE S/. 5,202.74 (CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON 74/100 SOLES).

Que, basta detallar una línea de tiempo para poder pronunciarse respecto al presente punto controvertido y en base a la normatividad que nació por el problema acaecido a nivel que paralizó la económica mundial como la propalación del covid 19.

CONTRATO	FECHA DE SUSCRITO EL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL ESTADO DE EMERGENCIA
----------	----------------------------------	---



211
doscientos once

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

^CREACION DE LA PLAZUELA DEL AA.HH JUANA MORENO, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO^	08/01/2020	Decreto Supremo N° 044- 2020-PCM (15/03/2020) Estado de Emergencia e inmovilización. Decreto Supremo 080-2020 (03/05/2020) reanudación de actividades económicas de forma gradual. Decreto Legislativo N° 1486 (10/05/2020). disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas Resolución N° 061-2020- OSCE/PRE (19/05/2020) Aprobación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD "Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión (es en ella
--	-------------------	---



210
oocientos diez

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

		que el demandante no ha demostrado el procedimiento arbitral.
--	--	---

En ese sentido si bien es cierto quien alega unos hechos debe demostrar durante el proceso arbitral no solo con la petición, sino que esta sea respaldada con medios de prueba que hayan sido presentados a la entidad para la reanudación de cronograma de trabajo o cuando menos la certeza de la existencia de esta objetivamente puesto quien alega hechos debe demostrarlo con medios de prueba; conforme al artículo 196 del código procesal civil supletoriamente sobre la carga de la prueba esta tenga que ser presentada por el demandante en la etapa primigenia del proceso; es decir en la presentación de la demanda; sin embargo por principio de flexibilidad todos los medios probatorios que respaldan sus dichos pueden ser presentados en cualquier etapa del proceso hecho que no ha ocurrido aun a la fecha de emisión del laudo arbitral; máxime que el pago que debería realizarse debe estar sujeto a lo establecido en el Resolución N° 061-2020-OSCE/PRE (19/05/2020) Aprobación de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD "Alcances y Disposiciones para la reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión (es en ella que el demandante no ha demostrado el procedimiento arbitral.) y normas conexas; asimismo cuando menos no se ha presentado la constancia de Registro en el SICOVID-19 (MINSA); hecho que no ha presentado para demostrar la existencia de la presentación a la entidad, por lo que el árbitro no podría modificar a estas alturas los parámetros del contrato sin previamente haberse realizado todo la tramitación en tiempo y forma por lo que la presente deviene en improcedente; por lo



209
doscientos nueve

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

que se deja a salvedad de presentar con los apremios de ley en la liquidación técnica financiera que dará lugar una vez otorgada la recepción de la Obra.

7) DETERMINAR SI CORRESPONDE NO ORDENAR A LA DEMANDADA EL PAGO DE INTERESES LEGALES RESPECTO A LAS VALORIZACIONES N° 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 RESPECTIVAMENTE.

Que, conforme lo establece el art 196 del código procesal civil la carga de la prueba está considerada a quien alega hechos sin embargo conforme lo establece el artículo 194. Numeral 7 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado ad literam [^]. ***A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1234, 1245 y 1246 del Código Civil***[^]; sin embargo cabe detallar que en la presentación de la demanda así como en sus medios probatorios no se ha presentada las valorizaciones mencionadas denominadas con N° 01, 02, 03, 04, 05, solamente se ha verificado y manifestado mediante los argumentos facticios que menciona el demandante y tanto el demandado a través de los medios de prueba de la controversia generada respecto la valorización N° 06 y al supuesto retención que se puede dilucidar del propio contenido en la Resolución de Alcaldía N° 0220-2021-MPH/A su fecha 06 de Julio de 2021 se puede establecer claramente lo siguiente que a letra dice: [^]Por lo tanto a la factura correspondiente a la valorización de obra N° 06 de marzo de 2021 corresponde de **S/. 81,415.51 (OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 51/100 SOLES)**. **ON RESPECTO A LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO SE DESCONTARÁ EN ESTE PERIODO EL MONTO DE S/. 0.00**[^]; sin embargo en la pretensión número tercero el demandante pide lo siguiente: [^]**QUE, SE REALICE EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 06 POR EL MONTO DE S/.- 11,780.76 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 76/100 SOLES** [^]; pedido que difiera grandiosamente con lo mencionado dentro de los considerandos



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS

de la propia resolución por lo que la arbitro no tiene mayores elementos de prueba para establecer claramente cuál es el monto de la Valorización N 06 siendo única responsabilidad del demandante ser el coadyuvante para el esclarecimiento de su controversia lo que no ha ocurrido, por lo que en base a estas consideraciones y al no establecerse claramente el petitorio de la demandante y la cuantificación de esta conforme lo establece el artículo el artículo 427 del Código procesal civil numeral 4 ad literam: ***"No exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio"***. En ese sentido estando a la imposibilidad de establecer el monto exacto de la valorización N° 06 y la presentación del mismo a la entidad, ni mucho menos haberse demostrado la presentación cuando menos en el cuaderno de obra, por lo que se deja a salvedad a la presentación de la liquidación técnica financiera computados a partir de la activación de los plazos desde la recepción de la obra a través del presente laudo arbitral.

8) DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO EL PAGO POR INDEMNIZACIÓN EN LA SUMA DE S/. 7,659.69 COMO LUCRO CESANTE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES.

Que, conforme lo establece el art 196 del código procesal civil la carga de la prueba está considerada a quien alega hechos demostrar a través de medios de prueba que no existe en la demanda arbitral y sus medios de prueba documentos que acrediten Indemnización como Lucro Cesante en la suma de S/. 7,659.69 Soles el modo de cuantificación o cuando menos el Informe Pericial de contador que establezca claramente el monto o ganancia dejada de percibir; el demandante será el encargado de probar y acreditar la existencia y la relación de ese daño con la ganancia no adquirida. Aunque el parámetro principal debe seguir siendo el de la prueba a través de datos obtenidos por la propia entidad (internos o externos, como libros de contabilidad, declaraciones mensuales o anuales), etc. en el caso de que sea una empresa), los criterios anteriormente citados son una buena alternativa para impedir que el daño quede sin indemnizar por culpa de la dificultad de determinar la cuantía de la



207
cincuenta y siete

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

ganancia en la prueba. Además, se debe probar también la **conexión causal** entre el daño y el beneficio dejado de percibir por el afectado, es decir que cada una de las ganancias se han frustrado propiamente a consecuencia del hecho ilegal o daño por la retención supuestamente indebida; sin embargo no ha ocurrido tal hecho, ni existe Informe pericial, el modo de cuantificación del daño denostado al Consorcio, vale decir no tan solo es invocar una pretensión sino probarla con todos los medios de prueba directos e indirectos hecho que no ha ocurrido, por lo que deviene en improcedente.

X. LAUDO:

De conformidad con las reglas establecidas en el acta de instalación este tribunal arbitral en su persona de Arbitro único y estando en base a la resolución N° 10-2021-AU-HITS-HCO se dispuso fecha para laudar dentro del plazo de 15 días. Por tanto, en atención a la consideración y consideraciones expuestas en Derecho resuelve:

Por las razones expuestas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, como por lo dispuesto en la Ley de Arbitraje, el Arbitro Único, en **DERECHO**.

LAUDO:

PRIMERO: DECLÁRESE FUNDADA LA PRIMERA PRETENSIÓN POR LO QUE SE DECLARA LA NULIDAD DE LA LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0220-2021-MPH/A, CONTENIDA EN LA CARTA NOTARIAL N° 010-2021-MPHCO-A, Y COMO CONSECUENCIA DE ELLA DEJAR SIN EFECTO LEGAL LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS, POR LO QUE SE DEJA SIN EFECTO LAS PENALIDADES APLICADAS.

SEGUNDO: DECLÁRESE FUNDADA LA SEGUNDA PRETENSION POR LO QUE SE ORDENA NO HACER EFECTIVO LA IMPOSICIÓN DE PENALIDAD A LA DEMANDANTE POR MORA EQUIVALENTE A S/. 53,013.43 (CINCUENTA Y TRES MIL TRECE CON 43/100 SOLES).



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

TERCERO: DECLÁRESE IMPROCEDENTE LA TERCERA PRETENSION RESPECTO AL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 06, POR EL MONTO DE S/. 11,780.76 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 76/100 SOLES), POR LOS CONSIDERANDOS EXPUESTAS EN EL PUNTO CONTROVERTIDO ANALIZADO DEJANDO SALVEDAD LA PRESENTACIÓN DEL MISMO EN LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA A PRESENTARSE POR LA ACTIVACIÓN DEL PLAZO OTORGADO MEDIANTE EL PRESENTE LAUDO.

CUARTO: DECLÁRESE PROCEDENTE LA CUARTA PRETENSION, POR LO QUE SE ORDENA LA CONFORMIDAD TÉCNICA Y LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL PUNTO CONTROVERTIDO ANALIZADO; DEJÁNDOSE A SALVEDAD DEL ACCIONAR POR PARA DE LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALÍES DE REALIZAR LAS ACCIONES POR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN EXISTIR.

QUINTO: DECLARESE FUNDADA EN PARTE LA QUINTA PRETENSION; POR QUE SE ORDENA EL PAGO DE COSTOS DEL PRESENTE PROCESO ARBITRAL AL 100% QUE DEBERA DE DEVOLVER LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES, Y RESPECTO A LOS COSTOS IMPROCEDENTE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PUNTO CONTROVERTIDO ANTES SEÑALADO.

SEXTO: DECLARESE IMPROCEDENTE LA SEXTA PRETENSION RESPECTO AL PAGO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 POR EL MONTO DE S/. 5,202.74 (CINCO MIL DOSCIENTOS DOS CON 74/100 SOLES), DEJÁNDOSE A SALVO LA PRESENTACION EN LA



205
doscientos cinco

**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N°
11108225 EN LOS REGISTROS PUBLICOS**

LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA POR LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS EN EL PUNTO DE ANALISIS DE DICHO PUNTO CONTROVERTIDO.

SEPTIMO: DECLARESE IMPROCEDENTE LA SEPTIMA PRETENSION RESPECTO AL PAGO DE INTERESES LEGALES RESPECTO A LAS VALORIZACIONES N° 01, 02, 03, 04, 05 Y 06 RESPECTIVAMENTE, POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN EL PUNTO CONTROVERTIDO Y CONSIDERANDO EXPUESTO.

OCTAVO: REMITASE AL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES ESTATALES, (OSCE) COPIA DEL PRESENTE LAUDO ARBITRAL NOTIFIQUESE A LAS PARTES.

[Handwritten signature]
Humberto José Sánchez Rodríguez
ARBITRO UNICO

[Handwritten signature]
Páez
SECRETARIA ARBITRAL